

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

LAUREA MAGISTRALE IN
ECONOMIA E FINANZA

L'accesso al mercato bancario

Punto 4 del programma — l'accesso al mercato bancario

Appunti di:

Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:

EM2101

Contenuto:

12 domande d'esame

Anno Accademico:

2026/2027

Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 1, prof. Alberto Urbani), costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.

Indice

1	L'accesso al mercato bancario	1
1.1	D1 — L'architettura del Capo II del Titolo II	1
1.2	D2 — L'albo delle banche (art. 13 TUB)	2
1.3	D3 — L'art. 14, comma 1: natura del provvedimento e condizioni	3
1.4	D4 — La forma societaria (art. 14, comma 1, lett. a)	4
1.5	D5 — Il capitale minimo (lett. b) e la tecnica della delegificazione	5
1.6	D6 — Il programma di attività (lett. c)	6
1.7	D7 — Partecipanti, esponenti e stretti legami (lett. d, e, f)	7
1.8	D8 — Il riparto di competenze fra BCE e Banca d'Italia (art. 14, comma 2) . .	8
1.9	D9 — Decadenza e revoca dell'autorizzazione	9
1.10	D10 — L'art. 15 e le quattro situazioni delle succursali	10
1.11	D11 — La libera prestazione di servizi (art. 16 TUB)	12
1.12	D12 — Mutuo riconoscimento e home country control; l'art. 17	13

1 | L'accesso al mercato bancario

Questo capitolo copre il Capo II del Titolo II del TUB, cioè gli artt. 13-18: l'albo delle banche, l'autorizzazione all'attività bancaria, le succursali e la libera prestazione di servizi; vi si aggiungono, per continuità di materia, il presupposto della riserva di attività (artt. 10 e 11), il nuovo Capo I-bis del Titolo III sulle succursali di banche di Stato terzo e la disciplina dell'attività fuori sede. È la materia in cui si tocca con mano il passaggio dalla legge bancaria del 1936 all'ordinamento comunitario: da un sistema di tre autorizzazioni discrezionali, governate dalle «esigenze economiche del mercato», a un'unica autorizzazione ancorata a condizioni oggettive, oggi rilasciata dalla Banca centrale europea su proposta della Banca d'Italia. Il docente tende a entrare dall'art. 14, comma 1, chiedendo di elencare le condizioni e poi di qualificare la natura del provvedimento; da lì si allarga all'iter costitutivo, al riparto di competenze nel Meccanismo di vigilanza unico e infine alla dimensione transfrontaliera (succursali, libera prestazione di servizi, mutuo riconoscimento). Il filo logico da tenere è uno solo: l'accesso al mercato è il punto in cui l'ordinamento decide chi può esercitare un'attività riservata (art. 10, comma 2, TUB), e lo fa bilanciando la libertà di iniziativa economica con la tutela del risparmio; una volta entrati, la disciplina cambia registro e diventa vigilanza — che però è materia del modulo 2. Attenzione a un dato che molti trascurano: il testo del TUB è stato riscritto dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208 (CRD VI), in vigore dal 9 gennaio 2026, ma buona parte delle novità sull'operatività cross-border si applica soltanto dall'11 gennaio 2027 per espressa previsione dell'art. 4, comma 1, di quel decreto; saper distinguere il testo vigente dal testo applicabile è esattamente il tipo di precisione che distingue una risposta da 30 da una da 24.

1.1. D1 — L'architettura del Capo II del Titolo II

Domanda. Mi illustri come è costruito il Capo II del Titolo II del Testo unico bancario e quale logica unitaria tiene insieme le disposizioni che vi sono contenute.

Risposta da dare. Il Capo II del Titolo II del TUB è intitolato «Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi» e disciplina, negli artt. 13-18, le modalità attraverso cui un soggetto accede al mercato bancario. L'art. 13 istituisce l'albo delle banche, l'art. 14 detta le condizioni dell'autorizzazione, l'art. 14-bis — inserito dal d.lgs. n. 208/2025, in vigore dal 9 gennaio 2026 ma applicabile soltanto dall'11 gennaio 2027 — quelle dello stabilimento di succursali di banche di Stato terzo, l'art. 15 disciplina le succursali e gli artt. 16-18 la libera prestazione di servizi e il mutuo riconoscimento. Avverto subito dello sfasamento fra vigore e applicabilità, perché è il dato che governa oggi la lettura dell'intero Capo.

Spiegazione. La logica unitaria del Capo è la seguente. L'art. 10, comma 2, TUB riserva alle banche l'esercizio dell'attività bancaria: è una riserva di attività, e come ogni riserva richiede un meccanismo che individui chi ne è titolare. Il Capo II fornisce questo meccanismo, e lo fa distinguendo secondo un criterio territoriale e soggettivo.

Il primo blocco riguarda la nascita di una banca italiana: l'art. 14 stabilisce le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione e l'art. 13 prevede l'iscrizione nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia, che rende conoscibile ai terzi l'avvenuto ingresso nel mercato. Il secondo blocco riguarda l'espansione territoriale di chi è già autorizzato: l'art. 15 governa lo stabilimento di succursali, in Italia, negli altri Stati dell'Unione e negli Stati terzi. Il terzo blocco riguarda l'operatività senza stabilimento: gli artt. 16 e 17 disciplinano la libera prestazione di servizi, distinguendo le attività ammesse al mutuo riconoscimento da quelle che non lo sono. L'art. 18, infine, estende il beneficio del mutuo riconoscimento alle società finanziarie partecipate da banche, chiudendo il cerchio.

Attraversa tutto il Capo il principio dell'**home country control**: una banca autorizzata in uno Stato membro può operare negli altri Stati membri, in stabilimento o in libera prestazione di servizi, senza una nuova autorizzazione del Paese ospitante, perché la vigilanza spetta in via di principio all'autorità del Paese d'origine. Il Paese ospitante conserva soltanto il presidio delle norme di interesse generale e alcuni poteri di intervento (artt. 55 e 79 TUB).

Sopra questo impianto si è sovrapposto, dal 4 novembre 2014, il Meccanismo di vigilanza unico: l'autorizzazione bancaria è oggi un «procedimento comune», in cui la Banca d'Italia istruisce e propone e la Banca centrale europea decide, per tutte le banche, significative e meno significative.

1.2. D2 — L'albo delle banche (art. 13 TUB)

Domanda. Che cos'è l'albo previsto dall'art. 13 del Testo unico bancario, chi lo tiene, che cosa vi è iscritto e quale efficacia ha l'iscrizione?

Risposta da dare. L'art. 13 TUB prevede che la Banca d'Italia iscriva in un apposito albo le banche italiane e le succursali in Italia di banche di Stato terzo, nonché le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica; il comma 1 esordisce facendo salvo quanto previsto dalle disposizioni del Meccanismo di vigilanza unico in tema di pubblicazione dell'elenco dei soggetti vigilati. Il comma 2 impone alle banche di indicare negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.

Spiegazione. La funzione dell'albo è di **pubblicità notizia**: le Disposizioni di vigilanza chiariscono che gli albi degli artt. 13 e 64 TUB assolvono la funzione di portare a conoscenza dei terzi l'esistenza di banche e di gruppi bancari, e che a tal fine sono pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia. L'iscrizione all'albo attesta che il soggetto è autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria e che, conseguentemente, è sottoposto alla normativa e ai controlli di vigilanza.

È un punto da sottolineare all'orale: l'iscrizione **attesta**, non **costituisce**. La banca nasce come società con l'iscrizione nel registro delle imprese e diviene banca con il rilascio dell'autorizzazione; l'albo registra il risultato e lo rende opponibile e verificabile. Da qui la sua utilità pratica, che è quella indicata negli appunti del corso: consentire a chiunque, in qualunque momento, di verificare se un soggetto che si presenta come banca sia abusivo o meno.

Quanto al contenuto, l'albo indica per le banche italiane la denominazione, la forma giuridica, la sede legale e, se diversa, la sede amministrativa; per le succursali di banche comunitarie ed extracomunitarie, la denominazione e la sede principale della succursale nonché la sede legale della casa madre; sono inoltre indicati la data e il numero di iscrizione e il codice meccanografico.

Il ciclo di vita dell'iscrizione è scandito così: per le banche italiane l'iscrizione avviene dopo l'invio alla Banca d'Italia del certificato che attesta l'iscrizione nel registro delle imprese; per la prima succursale di banca comunitaria, dopo la comunicazione della data di avvio dell'operatività; le variazioni vanno comunicate tempestivamente e comunque entro dieci giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa delibera; la cancellazione interviene quando l'autorizzazione è revocata o dichiarata decaduta, nonché in caso di scioglimento della società o di modifica dell'oggetto sociale.

Il testo dell'art. 13 è stato modificato dal d.lgs. n. 208/2025 a decorrere dal 9 gennaio 2026, che ha sostituito il riferimento alle succursali in Italia di «banche extracomunitarie» con quello alle succursali in Italia di «banche di Stato terzo», allineando la terminologia al nuovo regime delle succursali di Paesi terzi; la più risalente formula «banche autorizzate in Italia» era invece già stata sostituita con quella di «banche italiane» dall'art. 1, comma 6, del d.lgs. 14 novembre 2016, n. 223.

1.3. D3 — L'art. 14, comma 1: natura del provvedimento e condizioni

Domanda. L'art. 14 dice che l'autorizzazione «è rilasciata quando ricorrano le seguenti condizioni». Si tratta di un provvedimento vincolato o discrezionale? E quali sono le condizioni?

Risposta da dare. L'art. 14, comma 1, TUB usa una formula che depone per la natura tendenzialmente **vincolata** del provvedimento: l'autorizzazione «è rilasciata quando ricorrano» le condizioni elencate, che sono tassative. Non si tratta però di un vincolo assoluto, perché il comma 2 aggiunge che l'autorizzazione è negata quando dalla verifica di quelle condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione: è la clausola che reintroduce un margine di apprezzamento tecnico.

Spiegazione. Le condizioni del comma 1 sono sette, e conviene elencarle nell'ordine del testo.

- **Lettera a):** sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
- **Lettera a-bis):** la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica.

- **Lettera b)**: il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia.
- **Lettera c)**: venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo, allo statuto, all'indicazione, se del caso, della capogruppo, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista appartenenti al gruppo, nonché alla descrizione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi relativi al governo societario, all'organizzazione amministrativa e contabile, ai controlli interni e ai sistemi di remunerazione e di incentivazione.
- **Lettera d)**: sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate, ovvero, in assenza di questi ultimi, siano comunicati i nomi dei primi venti azionisti e le relative quote di capitale e di diritti di voto.
- **Lettera e)**: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei ai sensi dell'art. 26.
- **Lettera f)**: non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

La classificazione corretta è allora questa. Quattro condizioni sono **oggettive in senso stretto** e si accertano, non si valutano: la forma societaria (lett. a), la sede legale e la direzione generale nel territorio della Repubblica (lett. a-bis), il capitale versato (lett. b) e l'assenza di stretti legami che ostacolino la vigilanza (lett. f). Le altre tre aprono invece a un apprezzamento dell'autorità, e non tutte allo stesso modo: la Sezione V, paragrafo 2, delle Disposizioni di vigilanza elenca dapprima i sette presupposti di cui «viene verificata la sussistenza» e poi, separatamente, i profili che «si valutano», cioè il programma di attività (lett. c) e la qualità e la solidità finanziaria di chi detiene una partecipazione qualificata (lett. d); l'idoneità degli esponenti (lett. e) resta una verifica, ma ancorata a requisiti e a criteri, sicché nemmeno lì l'esito è meccanico.

Su questi profili l'autorità deve motivare, e le Disposizioni di vigilanza precisano che nella valutazione delle iniziative di costituzione particolare attenzione è prestata ai profili della solidità finanziaria, della qualità dei partecipanti e della professionalità degli esponenti, al fine di assicurare l'adeguata capacità di fronteggiare i rischi della fase di avvio e, in caso di crisi, di minimizzare i costi connessi alla dispersione di valore aziendale.

1.4. D4 — La forma societaria (art. 14, comma 1, lett. a)

Domanda. Perché il TUB impone alla banca di adottare la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata? Che cosa è cambiato rispetto alla legge bancaria?

Risposta da dare. L'art. 14, comma 1, lett. a), TUB impone che sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata. È una scelta che esprime il principio di **despecializzazione istituzionale**: scompare la pluralità di tipi che caratterizzava la legge bancaria e restano due sole vesti, entrambe di capitali, entrambe a responsabilità limitata.

Spiegazione. Rispetto al regime previgente le innovazioni sono tre, e vanno dette con precisione. In primo luogo scompaiono le banche pubbliche come categoria: non è più possibile esercitare l'attività bancaria in forma di ente pubblico. In secondo luogo è rimossa la possibilità di una responsabilità illimitata dei soci. In terzo luogo non è più possibile esercitare l'attività bancaria in forma individuale, il che è coerente con l'impianto dell'art. 10 TUB: il comma 1 qualifica raccolta del risparmio ed esercizio del credito come attività bancaria e le attribuisce carattere d'impresa, il comma 2 ne riserva l'esercizio alle banche, e la lettera a) dell'art. 14 chiude il cerchio stabilendo in quali vesti societarie si possa essere banca.

La ratio è duplice. Sul piano della stabilità, la forma azionaria assicura una struttura patrimoniale idonea a sopportare i rischi tipici e un capitale determinabile, misurabile e vincolabile: serve a rendere possibile la vigilanza prudenziale. Sul piano della trasparenza, la standardizzazione dei tipi rende comparabili gli assetti proprietari e di governo e semplifica l'applicazione uniforme della disciplina europea.

La scomparsa delle banche pubbliche non è avvenuta per abrogazione secca ma attraverso il processo di **privatizzazione**, avviato con la legge 30 luglio 1990, n. 218 (legge Amato) e concluso dalla riforma Ciampi del 1998-1999, sul quale tornerò nella domanda successiva.

Resta da segnalare un'articolazione interna: la forma cooperativa per azioni a responsabilità limitata copre le banche popolari e le banche di credito cooperativo, che il TUB disciplina nel Capo V del Titolo II con regole speciali — i residui elementi di specialità, oggetto di una distinta unità del programma. Vi rientrano anche le banche di garanzia collettiva, che le Disposizioni di vigilanza trattano accanto alle popolari.

1.5. D5 — Il capitale minimo (lett. b) e la tecnica della delegificazione

Domanda. La lettera b dell'art. 14 rinvia alla Banca d'Italia per la determinazione del capitale minimo. Mi spieghi perché il legislatore ha scelto questa tecnica e a quanto ammonta oggi il capitale richiesto.

Risposta da dare. L'art. 14, comma 1, lett. b), TUB richiede che «il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia». È un esempio classico di **delegificazione**: il legislatore fissa il principio — esiste una soglia minima di capitale — e affida la determinazione quantitativa alla normativa secondaria, perché quella soglia deve poter essere adeguata nel tempo senza passare per la legge.

Spiegazione. Le Disposizioni di vigilanza fissano oggi l'ammontare minimo del capitale iniziale in **dieci milioni di euro** per le banche in forma di società per azioni, per le banche popolari e per le banche di garanzia collettiva, e in **cinque milioni di euro** per le banche di credito cooperativo. Un solo scalino, dunque — dieci milioni da un lato, cinque dall'altro — e corre esattamente lungo il confine del localismo che la legge impone alle banche di credito cooperativo. La differenziazione ha una ragione precisa, che la stessa Circolare esplicita: i limiti tengono conto,

da un lato, dell'esigenza di non ostacolare l'accesso al mercato di nuovi operatori e, dall'altro, di assicurare adeguati mezzi finanziari alle banche nella fase d'inizio dell'attività. La soglia delle BCC è stata nel tempo innalzata proprio perché l'esperienza aveva mostrato una mortalità elevata delle nuove costituzioni.

Il regime non si esaurisce nell'importo. Il capitale deve essere **interamente versato**, in deroga al diritto comune delle società di capitali; i conferimenti in denaro sono integralmente depositati presso un unico conto corrente bancario indisponibile intestato alla costituenda banca, movimentabile solo per gli accrediti e non prima dell'iscrizione nel registro delle imprese; i conferimenti in natura, quando previsti, non possono eccedere i tre decimi dell'ammontare complessivo del capitale, salvo che avvengano nell'ambito di un medesimo gruppo bancario. Per le banche popolari il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro; per le banche di credito cooperativo ciascun socio può sottoscrivere capitale fino a centomila euro e il valore nominale di ciascuna azione deve essere compreso fra venticinque e cinquecento euro.

Va infine detto — ed è il punto che il docente cerca — che la soglia è un requisito di **permanenza**: se il capitale scendesse sotto il minimo verrebbe meno una delle condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata, con possibile revoca ai sensi dell'art. 14, comma 3-bis, lett. a), e apertura della strada alla liquidazione coatta amministrativa. La disciplina prudenziale sui fondi propri che presidia la fase di esercizio appartiene però al modulo 2.

1.6. D6 — Il programma di attività (lett. c)

Domanda. Che cosa deve contenere il programma concernente l'attività iniziale e con quali criteri viene valutato? Mi spieghi perché è il punto in cui la valutazione dell'autorità è meno «oggettiva».

Risposta da dare. L'art. 14, comma 1, lett. c), TUB richiede che venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo, allo statuto, all'indicazione, se del caso, della capogruppo, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista appartenenti al gruppo, nonché alla descrizione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi relativi al governo societario, all'organizzazione amministrativa e contabile, ai controlli interni e ai sistemi di remunerazione e di incentivazione. È la condizione in cui la discrezionalità tecnica si manifesta nella forma più piena, e dove c'è valutazione c'è obbligo di motivazione.

Spiegazione. Occorre subito precisare il punto, perché è delicato. Le Disposizioni di vigilanza, alla Sezione V, paragrafo 2, separano i sette presupposti di cui «viene verificata la sussistenza» dai profili che «si valutano», e fra questi ultimi collocano **due** voci: il programma di attività, in un'ottica di sana e prudente gestione, e la qualità e la solidità finanziaria di coloro che detengono una partecipazione qualificata, con l'idoneità del gruppo di appartenenza. Il programma non è dunque l'unico profilo valutato; è però il banco di prova principale, perché è l'unico documento che proietta l'iniziativa nel tempo anziché fotografare una situazione presente.

Le Disposizioni articolano il contenuto del programma in tre blocchi.

- **Descrizione delle linee di sviluppo dell'operatività:** finalità e obiettivi dell'iniziativa, livello di rischio tollerato, caratteristiche dell'operatività che si intende avviare, area geografica e mercato di riferimento con le quote attese, canali di distribuzione.
- **Previsioni sui profili tecnici e di adeguatezza patrimoniale,** riferite a ciascuno dei primi tre esercizi: andamento dei volumi, evoluzione del portafoglio crediti e relative svalutazioni, struttura di costi e ricavi — per l'intera banca e per ogni succursale che si intende aprire nel primo triennio —, investimenti programmati e coperture, prospetti previsionali di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario, composizione ed evoluzione dei fondi propri, calcolo dei requisiti minimi, stima del fabbisogno patrimoniale in ottica ICAAP e calcolo delle riserve di capitale. Il documento deve inoltre prefigurare **scenari avversi**, rappresentandone gli effetti prudenziali e individuando le azioni di rafforzamento patrimoniale necessarie con la stima dei relativi oneri.
- **Relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa,** accompagnata dai regolamenti dei principali processi aziendali.

Un istituto interessante e poco ricordato è il **tutoring**: nel programma possono essere presentate soluzioni organizzative che comportino forme di collaborazione e supporto della banca costituenda da parte di altri operatori bancari, eventualmente accompagnate da rapporti partecipativi — per esempio nel disegno dei controlli interni, nel back office dei servizi di investimento, nella gestione del rischio di liquidità, nella formazione del personale. Tali soluzioni sono disciplinate da appositi contratti, trasmessi con l'istanza, che devono assicurare un supporto stabile e continuativo per un periodo non inferiore all'orizzonte temporale del programma.

Quanto ai criteri di valutazione, la BCE e la Banca d'Italia valutano il programma in un'ottica di sana e prudente gestione e possono richiedere le modifiche a ciò necessarie, verificando la coerenza delle informazioni e l'attendibilità delle previsioni, l'adeguatezza del programma ad assicurare equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario e il rispetto delle disposizioni prudenziali per tutto l'arco temporale, nonché l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei controlli interni.

1.7. D7 — Partecipanti, esponenti e stretti legami (lett. d, e, f)

Domanda. Le lettere d, e ed f dell'art. 14 rinviano ad altre parti del Testo unico. Mi spieghi il contenuto di questi rinvii e perché il legislatore ha scelto di richiamare discipline già esistenti.

Risposta da dare. Le lettere d, e ed f dell'art. 14, comma 1, TUB operano tre rinvii: alla disciplina delle partecipazioni del Capo III (art. 19), a quella degli esponenti aziendali del Capo IV (art. 26) e alla nozione di stretti legami. La ragione della tecnica del rinvio è che si tratta di requisiti **continuativi**, che devono sussistere all'ingresso e permanere per tutta la vita della banca: il legislatore li disciplina una volta sola e li richiama in sede di autorizzazione.

Spiegazione. La **lettera d)** richiede che sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate, ovvero, in assenza di questi ultimi, che siano comunicati i nomi dei primi venti azionisti e le relative quote di capitale e di diritti di voto. Le Disposizioni di vigilanza specificano che i titolari di partecipazioni qualificate devono possedere i requisiti previsti dall'art. 25 TUB — e conviene dirlo con precisione, perché dal 2021 il comma 1 impone di possedere requisiti di onorabilità e di soddisfare criteri di competenza e di correttezza, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Banca d'Italia e graduati, quanto alla competenza, in relazione all'influenza che il partecipante può esercitare sulla gestione; il comma 3 sanziona l'inosservanza con la sospensione dei diritti di voto sulle partecipazioni eccedenti. La BCE e la Banca d'Italia valutano inoltre la qualità e la solidità finanziaria di tali soggetti; possono inoltre assumere rilievo i legami di qualsiasi natura — anche familiari o associativi — fra partecipanti e altri soggetti, e forma oggetto di valutazione ogni precedente penale o indagine penale a carico di chi detenga una partecipazione, anche non qualificata. È altresì valutata la capacità del detentore di una partecipazione qualificata di fornire ulteriori risorse di capitale nei primi anni di operatività o in situazioni di stress.

La **lettera e)** richiede che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei ai sensi dell'art. 26 TUB. In sede di istruttoria si verifica anche l'insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza del divieto di interlocking, e alla domanda va allegato il verbale della riunione in cui l'organo con funzione di supervisione strategica ha compiuto tale verifica.

La **lettera f)** richiede che non sussistano, fra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. Le Disposizioni di vigilanza definiscono gli stretti legami come i rapporti fra la banca e un soggetto italiano o estero che la controlla, ne è controllato, è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca, partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto o è partecipato dalla banca nella stessa misura. Correlativamente, la BCE e la Banca d'Italia valutano che la struttura del gruppo non pregiudichi l'effettivo esercizio della vigilanza consolidata, tenendo conto della localizzazione delle società estere.

Il filo che unisce le tre lettere è chiaro: l'autorizzazione non guarda solo alla società richiedente ma al **contesto** in cui essa opera — chi la controlla, chi la amministra, in quale gruppo è inserita. È una valutazione di sistema, non un controllo di documenti.

1.8. D8 — Il riparto di competenze fra BCE e Banca d'Italia (art. 14, comma 2)

Domanda. Chi rilascia oggi l'autorizzazione all'attività bancaria? Mi descriva il meccanismo della proposta di decisione e mi spieghi come si articola il rapporto fra autorità nazionale e Banca centrale europea.

Risposta da dare. L'art. 14, comma 2, TUB stabilisce che «l'autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia; è negata, dalla Banca d'Italia o dalla BCE, quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione». È l'esito del recepimento del Meccanismo di vigilanza unico: il rilascio è competenza esclusiva della BCE, il diniego può provenire da entrambe le autorità.

Spiegazione. Il fondamento europeo è l'art. 4, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) n. 1024/2013, che attribuisce alla BCE **competenza esclusiva** nel rilasciare e revocare l'autorizzazione agli enti creditizi, nei confronti di tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti. La precisazione è decisiva: l'autorizzazione è un cosiddetto **procedimento comune**, che la BCE tratta per tutte le banche, significative e meno significative, a differenza della vigilanza prudenziale corrente, che per le meno significative resta in capo all'autorità nazionale.

Il meccanismo procedurale è disegnato dall'art. 14 del Regolamento MVU. La domanda è presentata all'autorità nazionale competente dello Stato di futura sede, nel rispetto dei requisiti previsti dal diritto nazionale. Se il richiedente soddisfa tutte le condizioni di autorizzazione previste dal diritto nazionale, l'autorità nazionale adotta, entro il termine previsto da quel diritto, un **progetto di decisione** con cui propone alla BCE il rilascio; il progetto è notificato alla BCE e al richiedente. Negli altri casi, l'autorità nazionale **respinge** direttamente la domanda. Il progetto di decisione si ritiene adottato dalla BCE a meno che quest'ultima non sollevi obiezioni entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi, prorogabile una sola volta per lo stesso periodo in casi debitamente giustificati; la BCE può obiettare soltanto se le condizioni di autorizzazione stabilite nel pertinente diritto dell'Unione non sono soddisfatte, e deve esporre i motivi del rigetto per iscritto. La decisione è notificata al richiedente dall'autorità nazionale.

Le Disposizioni di vigilanza traducono lo schema in termini domestici: la Banca d'Italia non rigetta la domanda e predispone un progetto di decisione della BCE — notificato anche al richiedente — se verifica l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione; negli altri casi rigetta direttamente.

Si noti l'asimmetria, che è il cuore della domanda: la Banca d'Italia ha un potere di **filtro negativo autonomo** — può chiudere il procedimento con un diniego senza coinvolgere la BCE — mentre non ha alcun potere di rilascio. La BCE, dal canto suo, non riceve mai domande dirette: riceve progetti di decisione. Il modello è quello del procedimento composto, con istruttoria nazionale e decisione europea.

1.9. D9 — Decadenza e revoca dell'autorizzazione

Domanda. Una volta rilasciata, l'autorizzazione può venire meno? Mi distingua le ipotesi di decadenza da quelle di revoca e mi indichi chi è competente a pronunciarle.

Risposta da dare. Sì, e occorre distinguere due istituti che però condividono l'autorità competente. La **decadenza** consegue all'inerzia: è dichiarata quando la banca non abbia iniziato a operare entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione oppure vi rinunci espressamente entro

lo stesso termine, salvo un limitato periodo di proroga — di norma non superiore a tre mesi — concedibile in presenza di giustificati motivi su richiesta presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza. La **revoca** interviene invece nelle ipotesi tassative dell'art. 14, comma 3-bis, TUB, ed è disposta dalla BCE, sentita la Banca d'Italia o su proposta di questa. Il punto da dire subito, perché è ciò che la domanda chiede, è che anche le pronunce di decadenza sono adottate dalla BCE secondo quanto previsto dal Regolamento quadro sul MVU: la Banca d'Italia istruisce, propone o è sentita, ma in nessuno dei due casi pronuncia.

Spiegazione. Le ipotesi di revoca sono quattro:

- sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata (lett. a);
- l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni (lett. b);
- è accertata l'interruzione dell'attività bancaria per un periodo continuativo superiore a sei mesi (lett. c);
- è disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80 TUB (lett. c-bis).

Quest'ultima lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 1.2), del d.lgs. n. 208/2025 a decorrere dal 9 gennaio 2026, e ha assorbito il precedente comma 3-ter, che prevedeva la medesima ipotesi come fattispecie autonoma ed è stato contestualmente abrogato: è un aggiornamento che vale la pena segnalare, perché il testo previgente compare ancora in molti manuali.

Sul piano procedurale, l'art. 14, par. 5, del Regolamento MVU stabilisce che la BCE può revocare l'autorizzazione nei casi previsti dal diritto dell'Unione, di propria iniziativa previa consultazione dell'autorità nazionale, oppure su proposta di tale autorità; la consultazione deve assicurare che, prima della revoca, la BCE conceda alle autorità nazionali un tempo sufficiente per decidere le necessarie azioni correttive, comprese eventuali misure di risoluzione, e ne tenga conto. Il par. 6 aggiunge un contrappeso importante: finché le autorità nazionali restano competenti per la risoluzione delle crisi, esse possono notificare alla BCE un'obiezione motivata quando ritengano che la revoca pregiudicherebbe l'adeguata attuazione della risoluzione o la stabilità finanziaria; in tal caso la BCE si astiene dal procedere per un periodo concordato.

Gli effetti sono netti. La Banca d'Italia procede alla **cancellazione dall'albo** nei casi di revoca e di decadenza, nonché in ipotesi di scioglimento della società o di modifica dell'oggetto sociale. E la società, a sua volta, deve modificare l'oggetto sociale per escludere lo svolgimento dell'attività bancaria, oppure disporre la liquidazione: non può semplicemente restare inerte, perché continuerebbe a esistere una società con oggetto sociale bancario priva del titolo per esercitarlo.

1.10. D10 — L'art. 15 e le quattro situazioni delle succursali

Domanda. Mi illustri l'art. 15 del Testo unico, distinguendo le diverse situazioni che esso disciplina e i diversi regimi che vi corrispondono.

Risposta da dare. L'art. 15 TUB disciplina lo stabilimento di succursali distinguendo secondo la nazionalità della banca e la destinazione dell'insediamento. Il comma 01 consente alle banche italiane di stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari in conformità delle procedure previste dalle disposizioni del MVU, e consente specularmente alle banche degli altri Stati comunitari di stabilire succursali in Italia.

Spiegazione. Le situazioni sono quattro e vanno tenute distinte.

Banche italiane in Italia e negli altri Stati dell'Unione (comma 01). In nessuno dei due casi occorre un'autorizzazione, ma i due regimi non coincidono e vanno tenuti distinti. Per la succursale da aprire in un altro Stato membro opera il passaporto europeo: l'art. 35 della CRD IV impone all'ente creditizio che intenda stabilire una succursale «nel territorio di un altro Stato membro» di darne notifica all'autorità del proprio Stato d'origine, allegando fra l'altro lo Stato di destinazione, un programma di attività con il tipo di operazioni e la struttura organizzativa della succursale, il recapito e i nominativi dei responsabili della gestione; l'autorità d'origine trasmette le informazioni a quella ospitante entro tre mesi, salvo che abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza delle strutture amministrative o della situazione finanziaria. Per la succursale da aprire in Italia, invece, l'art. 35 non ha nulla da dire: vale la disciplina interna dell'articolazione territoriale, liberalizzata dal provvedimento della Banca d'Italia del 21 marzo 2007 e assistita dalla sola comunicazione preventiva, sulla quale tornerò.

Il comma 1 aggiunge un potere di segno negativo: fermo restando il comma 01, la Banca d'Italia può **vietare** lo stabilimento di una nuova succursale di un soggetto italiano **meno significativo** per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale. Non si parla di autorizzazione ma di divieto, e il divieto è circoscritto ai less significant institutions, perché per i significativi la competenza è della BCE. Il procedimento di divieto si conclude in sessanta giorni.

Banche italiane in Stati terzi (comma 2). Qui serve la **previa autorizzazione della Banca d'Italia**. Le Disposizioni di vigilanza fissano un termine di centoventi giorni, elencano il contenuto della domanda e subordinano il rilascio all'esistenza nello Stato terzo di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati, anche in materia antiriciclaggio, e all'inesistenza di ostacoli all'accesso alle informazioni presso la succursale. Per i gruppi e per le banche con fondi propri inferiori a un miliardo di euro la domanda deve dimostrare l'esistenza di positivi rapporti già in essere con clientela che risiede o opera nello Stato terzo. I provvedimenti decadono se entro dodici mesi l'iniziativa non ha avuto attuazione.

Banche di Stati comunitari non partecipanti al MVU in Italia (comma 3). Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza, e la succursale **inizia l'attività decorsi due mesi** dalla comunicazione. Banca d'Italia e Consob indicano, se del caso, le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, è subordinato l'esercizio dell'attività.

Banche di Stato terzo già insediate (comma 4). Potevano stabilire altre succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia; il comma è stato abrogato dal d.lgs. n. 208/2025, con

applicazione differita all'11 gennaio 2027.

Chiude il comma 5: nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, la Banca d'Italia dà notizia alla Consob delle comunicazioni ricevute e dell'apertura di succursali all'estero da parte di banche italiane.

1.11. D11 — La libera prestazione di servizi (art. 16 TUB)

Domanda. Mi illustri l'art. 16 del Testo unico bancario, distinguendo le diverse ipotesi di operatività senza stabilimento e i regimi corrispondenti.

Risposta da dare. L'art. 16 TUB disciplina la libera prestazione di servizi, cioè l'operatività transfrontaliera **senza** stabilimento di succursali. La simmetria con l'art. 15 è voluta: cambiano le modalità dell'ingresso sul mercato estero, non i criteri. Il comma 1 consente alle banche italiane di esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni del MVU e nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia.

Spiegazione. Le ipotesi sono quattro.

Banche italiane in uno Stato comunitario (comma 1): nessuna autorizzazione, ma gli adempimenti notificatori previsti dalle norme europee. Se la banca intende svolgere attività **non** ammesse al mutuo riconoscimento, deve inviare un'apposita comunicazione preventiva all'autorità competente dello Stato ospitante, oltre a rispettarne l'ordinamento.

Banche italiane in uno Stato terzo (comma 2): occorre la **previa autorizzazione della Banca d'Italia**, con termine di centoventi giorni. Il rilascio è subordinato all'esistenza nello Stato terzo di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati, anche in materia anti-riciclaggio, e all'inesistenza di ostacoli all'accesso alle informazioni presso l'eventuale struttura temporanea; per le banche appartenenti a gruppi, la domanda è inoltrata dalla capogruppo.

Banche comunitarie in Italia (comma 3): possono esercitare le attività del comma 1 nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali **dopo che la Banca d'Italia sia stata informata** dall'autorità competente dello Stato di appartenenza. È la più pura applicazione dell'home country control: nessun atto italiano, solo un flusso informativo fra autorità.

Banche di Stato terzo in Italia (comma 4): qui il d.lgs. n. 208/2025 ha operato un cambiamento di regime. Nel testo riscritto — applicabile dall'11 gennaio 2027 — le banche di Stato terzo possono operare in Italia senza stabilirvi succursali **previa comunicazione** alla Banca d'Italia e al ricorrere delle condizioni da essa stabilite, e la Banca d'Italia può vietare l'avvio o la prosecuzione dell'operatività se tali condizioni non siano soddisfatte; il tutto fermo restando l'obbligo di stabilimento dell'art. 14-bis, commi 2 e 3. Nel testo previgente, tuttora applicabile, era invece richiesta la **previa autorizzazione** della Banca d'Italia, rilasciata tenendo conto della condizione di reciprocità.

Chiude il comma 5, che impone alla Banca d'Italia di dare notizia alla Consob delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e della prestazione all'estero di servizi da parte di banche italiane; il comma 5-bis, aggiunto nel 2025, attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni attuative.

1.12. D12 — Mutuo riconoscimento e home country control; l'art. 17

Domanda. Che cosa si intende per mutuo riconoscimento? Quali attività ne beneficiano e che cosa accade per quelle che non vi rientrano?

Risposta da dare. Il mutuo riconoscimento è il principio per cui una banca autorizzata in uno Stato membro può esercitare negli altri Stati membri, in stabilimento o in libera prestazione di servizi, le attività per cui è autorizzata nel proprio Stato d'origine, senza necessità di una nuova autorizzazione dello Stato ospitante. È il corollario dell'armonizzazione minima delle condizioni di accesso e dell'home country control, cioè della competenza di principio dell'autorità dello Stato d'origine.

Spiegazione. Il perimetro è fissato dall'art. 1, comma 2, lett. f), TUB, che elenca le attività ammesse al mutuo riconoscimento: raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione; operazioni di prestito, compresi in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il forfaiting; leasing finanziario; prestazione di servizi di pagamento; emissione e gestione di mezzi di pagamento; rilascio di garanzie e di impegni di firma; operazioni per conto proprio o della clientela in strumenti di mercato monetario, cambi, strumenti finanziari a termine e opzioni, contratti su tassi di cambio e d'interesse, valori mobiliari; partecipazione alle emissioni di titoli e prestazione di servizi connessi; consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria e di strategia industriale, e consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese; servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking, e le ulteriori voci dell'elenco.

Per ciò che non rientra in quell'elenco interviene l'**art. 17 TUB**, secondo cui la Banca d'Italia disciplina l'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica. È un articolo breve, ma dà la misura del sistema: il mutuo riconoscimento è un beneficio a perimetro definito, e fuori da quel perimetro torna a operare la competenza dello Stato ospitante.

Le Disposizioni di vigilanza lo traducono in regole precise. Le succursali di banche comunitarie possono esercitare in Italia, nel rispetto delle norme di interesse generale vigenti, le attività ammesse al mutuo riconoscimento indicate nella comunicazione iniziale dell'autorità dello Stato d'origine o nelle successive modifiche. Possono esercitare anche attività **diverse** da quelle ammesse al mutuo riconoscimento, ma previa autorizzazione e a due condizioni: che quelle attività siano effettivamente esercitate dalla banca nello Stato d'origine e che l'autorità competente di quello Stato sia stata informata dell'intenzione di svolgerle in Italia attraverso la succursale. Alla domanda va allegata la documentazione attestante il soddisfacimento delle condizioni; nella

valutazione si tiene conto della circostanza che tali attività possano essere esercitate dalle banche italiane, e il termine del procedimento è di centoventi giorni.

Specularmente, le banche italiane che vogliano svolgere all'estero attività non ammesse al mutuo riconoscimento devono inviare un'apposita comunicazione preventiva all'autorità competente dello Stato ospitante.